

조문별 개정이유서

◇ 행정규칙명

보건복지부 적극행정 면책제도 운영규정

◇ 개정이유

사전컨설팅 제도를 효율적으로 운영하기 위해 현행 「보건복지부 감사규정」의 일부 조항을 「보건복지부 적극행정 면책제도 운영규정」에 포함하여 규정하는 등 그간 운영상의 미비점을 보완하려는 것임

◇ 주요내용

- 가. 사전컨설팅에 대한 정의를 규정함(제2조)
- 나. 면책신청을 실지감사 종료 이후 뿐만 아니라 실지감사 기간 중에도 신청할 수 있도록 함(제11조)
- 다. 사전컨설팅 신청절차, 요건, 사전컨설팅 실시 및 결과 처리 사항을 규정함(제14조 내지 제17조)
- 라. 사전컨설팅 의견을 반영한 징계 요구 등의 면책기준과 함께 징계요구를 할 수 있는 제외기준을 규정함(제18조)
- 마. 사전컨설팅 신청기관의 사전컨설팅 의견을 반영했는지 이행결과 제출 의무를 신설함(제19조)
- 바. 종전 서식 전체를 서식 설계기준에 맞게 현행화하고 사전컨설팅 별지 제10호서식을 신설함 (별지 제1호 내지 제10호서식)